

23 JANVIER 1980

DEPOT REGLEMENT COPROPRIETE - ETAT DESCRIPTIF DIVISION
et PLANS. "LE VAL DE PONTAULT"
à PONTAULT-COMBAULT
par S.O.C.A.L.

154489

COMPTE N° 036505 E.

BA.

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT

Le vingt trois janvier

A quatorze heures quinze minutes

Maitre Guy DELOISON: soussigné, Notaire
Associé de la Société Civile Professionnelle de l'Office Notarial
à PARIS (75008) 12, Rue d'Anjou, dénommée "Maurice LETULLE,
Christiane LETULLE-JOLY et Guy DELOISON, Notaires Associés",

A RECU en la forme authentique, le présent acte contenant:

1° - DEPOT, AVEC RECONNAISSANCE D'ECRITURE ET DE SIGNATURE, de l'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE CO-PROPRIETE, d'un immeuble situé à PONTAULT COMBAULT (Seine et Marne) Rue Gilbert Rey Numéro 5.

2° - ET DES PLANS ci-après énoncés, dressés par Messieurs J. CHARRA et J. SORDOILLET, architectes, demeurant

A LA REQUETE de :

Monsieur Jacques DERAEDT, Administrateur de Sociétés, demeurant à 75008 - PARIS, 18, Rue Chauveau Lagarde.

AGISSANT au nom de la "SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION EN ACCESSION ET LOCATION" dite "S.O.C.A.L." Société Anonyme au capital actuel de 500.000 Francs, dont le siège social actuel est à 75008 - PARIS, 18, Rue Chauveau Lagarde, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le nouveau numéro B 310 381 496.

Monsieur DERAEDT, nommé à cette fonction, qu'il a acceptée, par décision du Conseil d'Administration du dix neuf avril mil neuf cent soixante dix sept, pour une durée égale à celle des ses fonctions d'administrateur.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration a été déposée et annexée à un acte reçu par l'OFFICE, le dix-neuf avril mil neuf cent soixante dix sept, dans lequel Monsieur DERAEDT a été spécialement habilité aux opérations faisant l'objet des présentes.

LEQUEL, a, par ces présentes, déposé à l'OFFICE NOTARIAL dénommé en tête des présentes, et requis le Notaire Associé sous-

signée, de mettre au rang des minutes dudit OFFICE, à la date de ce jour, tant pour en assurer la conservation, que pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, et pour qu'il en soit délivré tous extraits ou expéditions dont besoin sera, quand et à qui il appartiendra :

1° - L'ORIGINAL d'un acte sous signature privée en date à *Paris* du *23 janvier 1980* établi sur trente cinq pages, et le *tableau des récapitulatif des lots*.

(Annexe, n° 1 et 2) .

Aux termes duquel il a été établi, pour le compte de la Société "SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION EN ACCESSION ET LOCATION" dite "S.O.C.A.L.", l'état-descriptif de division et règlement de copropriété de l'immeuble dont la désignation suit :

- Désignation -

Un immeuble en cours d'édification sur un terrain sis à PONTAULT COMBAULT (Seine et Marne) Rue Gilbert Rey Numéro 5, d'une contenance totale de vingt neuf ares treize centiares (29a 13ca),

Figurant au cadastre section D Numéro 439, pour seize ares vingt-cinq centiares (16a 25ca), lieudit "Pontault", et Section D Numéro 440, pour douze ares quatre vingt huit centiares (12a 88ca), lieudit "Rue Bilbert Rey N° 5".

TENANT :

- Pardevant, la Rue Gilbert Rey.
- Au fond, au ru de Morbras.
- D'un côté Monsieur BAILLET ou représentants.
- D'un autre côté à la Rue du Ponceau.

- Origine de Propriété -

Ledit immeuble appartient à la Société "S.O.C.A.L." en vertu de l'acquisition qu'elle en a faite de :

Monsieur Louis Victor FROMENT, retraité, demeurant à PARIS (treizième arrondissement), 31, Rue Cantagrel, veuf en premières noces et non remarié de Madame Odette CARON.

Aux termes d'un acte reçu par l'OFFICE NOTARIAL, dénommé en tête des présentes , le vingt-neuf janvier mil neuf cent soixante dix neuf,

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal hors taxe de SIX CENT MILLE FRANCS (600.000 FRs.) qui a été payé comptant et quittancé à l'acte.

Une expédition de cet acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de MELUN, le vingt-trois mars mil neuf cent soixante dix neuf, volume 9984 N° 6.

2° - Un Plan de MASSE et de SITUATION, à l'échelle 1/200ème (Annexe N° 3)

3° - Un Plan des PARKINGS et CAVES, à l'échelle 1/100ème (Annexe N° 4)

4° - Un plan du REZ-DE-CHAUSSEE, à l'échelle 1/50ème (Annexe N° 5)

5° - Un plan du Premier Etage à l'échelle 1/50ème (Annexe N° 6)

6° - Un plan du DEUXIEME ETAGE, à l'échelle 1/50ème (Annexe N° 7)

7° - Un Plan FACADES SUR RUE, au 1/100ème (Annexe N° 8)

8° - Un Plan FACADES EST - NORD et COUPES au 1/100ème (Annexe N° 9)

Les documents ci-dessus énumérés sont demeurés ci-annexés après mention,

- RECONNAISSANCE D'ECRITURE ET DE SIGNATURE -

Monsieur DERAEDT, reconnaît comme émanant bien de lui-même la signature apposée en fin de l'acte contenant ETAT descriptif de division et règlement de copropriété, et tableau récapitulatif ainsi que les mots "ET" et "APPROUVÉ", et également tous les paraphes figurant au bas des pages, voulant et entendant que cet acte ait et acquière l'authenticité comme s'il avait été reçu par un Notaire, dans la forme voulue pour les actes authentiques.

- ENONCIATIONS COMPLEMENTAIRES -

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi 75-1351 du 31 Décembre 1975, le REQUERANT déclare :

- Que l'immeuble faisant l'objet de l'état descriptif de division et règlement de copropriété ne fait pas l'objet d'un arrêté de péril ou d'une déclaration d'insalubrité ou une interdiction d'aliéner ou de travaux, ainsi que le confirme les certificats ci-dessus visés et ci-après annexés.

- et ne comporte aucun logement actuellement loué ou occupé classé dans la catégorie IV de la loi du 1er septembre 1948.

- PUBLICITE FONCIERE -

Le REQUERANT requiert l'OFFICE NOTARIAL dénommé en tête des présentes, de faire publier au bureau des Hypothèques de MELUN, tant le présent acte de dépôt, que l'acte sous signature privée, qui y demeurera annexé.

- ELECTION DE DOMICILE. -

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, domicile est élu au siège de la Société "S.O.C.A.L.", 18, Rue Chauveau Lagarde à PARIS (huitième arrondissement).

- FRAIS -

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront acquittés et supportés, par la SOCIETE "S.O.C.A.L.", ainsi que Monsieur DERAEDT, l'y oblige expressément.

- POUVOIRS -

Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur André DESMAZIERES et Monsieur Bernard BARBIER, tous deux clercs de Notaire, demeurant à PARIS (75008) 12, Rue d'Anjou, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, à l'effet de produire à Monsieur le Conservateur du bureau des hypothèques de MELUN, toutes justifications qu'il pourrait exiger et signer tous actes rectificatifs ou complémentaires, concernant, la désignation, l'origine de propriété, l'identité, la qualité et la capacité des personnes.

- CERTIFICATION D'IDENTITE -

Le Notaire associé soussigné, certifie que l'identité complète du signataire, dénommé dans le présent document, telle qu'elle est indiquée en tête des présentes, lui a été régulièrement justifiée sur le vu d'une expédition de ses statuts et d'un extrait modèle KBis, ~~é délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de~~

- DONT ACTE -

Et lecture faite par Monsieur Bernard BARBIER, clerc de Notaire, dûment assermenté et habilité à cet effet, conformément à la loi, la signature du REQUERANT est par lui recueillie.

A la date et au lieu indiqués en tête des présentes,

Le présent acte est également signé à cette dernière date par le clerc habilité et par le Notaire associé soussigné, tous deux domiciliés en l'OFFICE.

Ledit acte établi sur Cinq pages

REGLEMENT de COPROPRIETE

Chapitre I : GENERALITES

1) - OBJET DU REGLEMENT

Le présent règlement détermine :

- les conditions dans lesquelles l'immeuble est divisé en parties de propriété privatives et en parties communes.
- la consistance et la destination des parties privatives et communes.
- la répartition entre les propriétaires des droits de copropriété des parties communes et des charges communes générales et spéciales.
- les droits et obligations des propriétaires tant sur les parties privatives que sur les parties communes.
- le mode d'administration de l'immeuble.

II) - REGIME JURIDIQUE

La copropriété de l'immeuble objet du présent règlement sera régie par les articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, par le décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 et par le présent règlement.

Les autres articles de la loi et du décret précités ne pouvant être invoqués que dans les cas non prévus par le présent règlement.

III) - ENTREE EN VIGUEUR - CARACTERE OBLIGATOIRE

Ce règlement de copropriété entrera en vigueur dès qu'un des locaux de l'immeuble aura fait l'objet d'un transfert de propriété.

Il est obligatoire pour tout copropriétaire, ses héritiers, représentants et ayants cause.

IV) - SERVITUDES RECIPROQUES RESULTANT DU REGLEMENT

Les stipulations de ce règlement, relatives aux obligations des propriétaires, constitueront des servitudes respectives à la charge et au profit des parties d'immeuble qui leur appartiendront ; elles subsisteront à perpétuité, sauf les causes légales ou conventionnelles d'extinction ou de modification.

Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat. Les héritiers ou représentants d'un copropriétaire, et généralement tous les propriétaires indivis d'un lot, seront tenus solidairement de l'exécution des obligations et du paiement des charges afférentes audit lot. En conséquence, le syndicat pourra exiger l'exécution des obligations et le paiement des charges de n'importe lequel des propriétaires indivis.

De même, les nu-propriétaires et les usufruitiers, les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation et le propriétaire, seront tenus solidairement vis à vis du syndicat qui pourra exiger de n'importe lequel d'entre eux l'entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée.

V) - MUTATION DE PROPRIETE OU DE JOUISSANCE

Il devra être donné connaissance de ce règlement par les cédants à tous nouveaux propriétaires ou occupants, et ceux-ci devront s'engager à son exécution, ainsi que tous ayants droit et ayants cause quels qu'ils soient.

Tout acte déclaratif ou translatif de propriété d'usufruit, de nue propriété ou de jouissance, de tout ou partie d'un lot, ou constatant la constitution d'un droit réel sur un lot, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance du présent règlement et des actes l'ayant modifié.

Un extrait, une expédition ou un original du titre de tout nouveau propriétaire, titulaire d'un droit réel, contenant élection de domicile devra être notifié sans délai au syndic pour les transferts entre vifs et dans le plus bref délai en cas de mutation par décès.

Il est précisé ce qui suit en ce qui concerne l'occupation des locaux par d'autres personnes que le propriétaire et en cas de mutation par décès :

a) Locations

En cas de location, l'entrée dans les lieux sera refusée au bénéficiaire, jusqu'à la remise au syndic du titre du locataire ou de l'autorisation d'occuper.

Le bailleur devra donner connaissance à son locataire, notamment des dispositions du chapitre 4 du présent règlement et aviser le syndic de l'acceptation formelle par le locataire des obligations qui en résultent.

Le bailleur demeure responsable et seul débiteur des obligations et charges résultant pour lui du présent règlement, comme s'il occupait personnellement les lieux.

b) Mutation par décès

Les héritiers et autres ayants droit justifieront au syndic de leurs qualités par la production d'une attestation de propriété notariée s'ils demeurent dans l'indivision ou s'il n'existe qu'un héritier et d'un extrait de partage dans le cas contraire.

Chapitre 2 :

1) DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

a) le présent règlement concerne un immeuble en cours d'édification sur un terrain sis à PONTAULT COMBAULT (Seine-et-Marne), rue Gilbert Rey n° 5,

d'une contenance totale de 29 ares 13 centiares, lieudit "Pontault", et numéro 440 pour 12 ares 88 centiares, lieudit "rue Gilbert Rey n° 5",

tenant :

Pardevant, la rue Gilbert Rey
Au fond, au ru du Morbras
D'un côté, Monsieur BAILLET ou représentants
Et d'un autre côté à la rue du Ponceau.

b) l'ensemble immobilier sera constitué de la manière suivante et comprendra :

- Bâtiment A : au sous-sol des 3 bâtiments ci-après identifiés, 28 parkings et 22 caves
- Bâtiment B : situé sur la rue de la Chaussée, comprenant : rez de chaussée et un étage
- Bâtiment C : situé sur la rue de la Chaussée sur laquelle il a 2 entrées (escalier 1, escalier 2), comprenant rez de chaussée et 2 étages
- Bâtiment D : situé sur la rue Gilbert Rey comprenant rez de chaussée et 2 étages

c) les parties de terrain laissées libres et les espaces délimités par les constructions sont aménagés en espaces verts, aire de circulation et 7 emplacements de parking réservés aux visiteurs.

4.

2) PERMIS DE CONSTRUIRE

Aux termes d'un arrêté de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, en date du 11 Décembre 1978, n° 77-8-64-599, la Société SOCAL a obtenu sur le terrain susdésigné (et après démolition des constructions existantes), l'autorisation de construire un ensemble immobilier comportant vingt deux logements.

3) ORIGINE DE PROPRIETE

L'immeuble, objet des présentes, appartient à la "SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION EN ACCESSION ET LOCATION (SOCAL)" pour l'avoir acquis de :

Monsieur Louis Victor FROMENT, retraité demeurant à PARIS (13e)
31 rue Cantagrel, veuf en premières nocas et non remarié de Madame Odette CARON.

De nationalité française.

Né à PARIS 13ème le 22 Mai 1909.

Aux termes d'un acte reçu par Me Christiane LETULLE-JOLY, notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée "Maurice LETULLE, Christiane LETULLE-JOLY et Guy DELOISON, Notaires associés", le 29 Janvier 1979.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de six cent mille francs qui a été quittancé aux termes dudit acte.

Une expédition dudit acte a été transcrite au bureau des Hypothèques de Melun le 23 Mars 1979, volume 9984 n° 6.

Un état délivré sur cette transcription par Monsieur le Conservateur audit bureau, le même jour, du chef de Monsieur FROMENT, vendeur, a été entièrement négatif d'inscription, saisie, transcription et mention de toute nature.

ORIGINE ANTERIEURE :

L'immeuble, objet des présentes, appartenait en propre à Monsieur FROMENT ainsi qu'il va être expliqué.

I. - Originellement, ledit immeuble dépendait de la communauté légale de biens ayant existé entre Monsieur et Madame FROMENT/LALOYAU, ci-après nommés, savoir :

1° - Une partie des constructions, et mille cinq cent quatre vingt un mètres carrés de terrain, au moyen de l'acquisition que Monsieur FROMENT en avait faite seul au cours et pour le compte de la communauté, de :

Monsieur Octave Pierre BAILLET, sans profession, et
Madame Marcelle Marie Louise FOURNIER, son épouse, demeurant ensemble
à Pontault-Combault, Avenue des Jonquilles,

Suivant acte reçu par Me JUILLARD, Notaire à OZOIR-LA-FERRIERE
(Seine-et-Marne) le trente juillet mil neuf cent quarante neuf.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de QUATRE
VINGT MILLE ANCIENS FRANCS, qui a été payé comptant et quittancé audit
acte.

Une expédition dudit acte a été transcrite au bureau des hypothèques
de Melun, le 17 Novembre 1949, volume 2973, n° 54.

Un état délivré sur cette transcription par Monsieur le Conservateur
audit bureau le même jour, du chef de Monsieur TEXIER, Vendeur, et
de différents précédents propriétaires, a été entièrement négatif,
d'inscription, saisie, transcription et mention de toute nature.

Les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques
légales n'ont pas été remplies sur cette acquisition, les vendeurs
ayant-déclaré audit contrat sur leur état civil, savoir :

Qu'ils étaient mariés : Monsieur BAILLET, en troisième
noces et Madame BAILLET en secondes noces sous le régime de la
communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable
à leur union célébrée à la Mairie de PONTAULT COMBAULT le 17 janvier
1948.

Que Monsieur BAILLET était veuf en premières noces de Madame
Renée Donatienne HAMON, décédée à Pontault le 7 Janvier 1933, et en
secondes noces de Madame Georgette Eurakie PELLETIER, décédée à
Pontault le 18 Juillet 1943.

Que Madame BAILLET, est divorcée en premières noces de
Monsieur Max Octave Ernest Gislain THIRAN.

Que Monsieur BAILLET, a été tuteur naturel et légal de
Gabriel Marcel BAILLET, né à Pontault le 3 mars 1926, issu de son
union avec Madame BAILLET, née HAMON, sa première épouse, lequel
était alors âgé de plus de vingt deux ans.

Qu'il avait été également tuteur naturel et légal de René
Lucien BAILLET, son autre enfant issu de son union avec Madame BAILLET,
née HAMON, alors majeure.

Qu'il ne remplissait pas et n'avait jamais rempli de fonction
emportant hypothèque légale.

Que Monsieur BAILLET n'était pas touché, ni susceptible de
l'être par les ordonnances sur les profits illicites et l'indignité
nationale.

Qu'il n'était pas en état d'interdiction, de faillite ou
liquidation judiciaire ni bénéficiaire du règlement amiable homologué.

II - Une autre partie des constructions et treize ares, quinze centiares de terrain de la manière suivante :

a) Suivant acte reçu sous signatures privées en date à Tournan du 13 Juin 1942, portant la mention suivante :

"Enregistré à Tournan le 27 avril 1944, folio 49, case 476, reçu "CENT FRANCS"(signé) (BADAL)

Monsieur Alexandre Etienne BLAIRE, Employé de Commerce, demeurant à Paris, rue de Bondy, n° 40 a vendu à Monsieur Paul Auguste FROMENT, ledit surplus des constructions et treize ares quinze centiares de terre à Pontault-Combault.

Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de SOIXANTE CINQ MILLE FRANCS, qui a été stipulé payable lors de la signature de l'acte authentique, laquelle devait avoir lieu dans un délai d'un mois de ladite vente.

Ledit acte a été déposé au rang des minutes de Me FRANCOIS, Notaire à Tournan suivant acte reçu par lui le 21 Avril 1944, mais n'a pas été transcrit.

II - Par suite du refus de Monsieur BLAIRE, de régulariser l'acte authentique prévu par l'acte sous seings-privés sus-énoncé, Monsieur FROMENT, en vertu d'une ordonnance du Tribunal Civil de Melun en date du quinze mars 1944, enregistrée suivant exploit de Me BROSSARD, Huissier à Paris, du 18 mars 1944, a fait assignation à Monsieur BLAIRE à comparaître trois jours francs et sans préliminaire de conciliation devant le Tribunal Civil de Melun.

Enfin, le Tribunal Civil de Melun a rendu le 3 Décembre 1947, le jugement dont le dispositif suit :

"Par ces motifs

"Disons et jugeons que l'acte sous signatures privées
"entre BLAIRE et FROMENT, en date du 13 Juin 1942, enregistré
"à Tournan, le 27 Avril 1944, folio 44, case 476, au droit
"de CENT FRANCS, et déposé au rang des minutes de Me FRANCOIS,
"Notaire à Tournan, aux termes d'un acte en constatant le
"dépôt du 21 avril 1944, est un acte de vente ferme et défini-
"tif, et qu'en conséquence, l'immeuble situé à PONTAULT
"COMBAULT, 1, rue Lucas et rue Ponceau est bien actuellement
"la propriété de FROMENT.

"Disons qu'à défaut par BLAIRE de signer dans la huitaine
"du présent jugement chez Me FRANCOIS, Notaire à Tournan,
"un acte authentique et régularisant la vente, le présent
"jugement en tiendra lieu.

"Fixons en conséquence, à la date de ce jugement, l'entrée
"en jouissance de FROMENT.

"Disons qu'il devra se libérer de son prix dès que ce jugement sera définitif et ordonnons la transcription du présent jugement sur les registres de la conservation des hypothèques de Melun.

"Disons n'y avoir lieu à dommages-intérêts et condamnons BLAIRE, en tous les dépens dont distraction au profit de Me ROUSSIGNOL, aux offres de droit.
"Ainsi jugé et prononcé en l'audience du 3 décembre 1947
"tenue par :

"Monsieur MUZAC, Président en présence de Monsieur LAJAUNIE
"substitut du procureur Monsieur le "FAVERAIS", Greffier
"en chef.
"(signé) MUZAC-LE FAVERAIS".

Et suivant acte sous seings privés en date à Paris du 31 décembre 1947, enregistré à Melun, A.C. le 12 Janvier 1948, n° 1204 aux droits de CENT FRANCS, Monsieur BLAIRE, a déclaré acquiescer audit jugement, avoir reçu de Monsieur FROMENT, la somme de SOIXANTE MILLE ANCIENS FRANCS, montant du prix de la vente, en donner bonne et valable quittance et renoncer à attaquer ledit jugement.

Lesdits jugement et acquiescement ont été transcrits au bureau des hypothèques de Melun le 16 Janvier 1948, volume 2895, n° 21.

Un état délivré sur cette transcription par Monsieur le Conservateur audit bureau du chef de Monsieur et Madame BLAIRE, a été entièrement négatif d'inscription, transcription, saisie et mention de toute nature.

Décès de Monsieur Paul Auguste FROMENT

I- Monsieur Paul Auguste FROMENT, en son vivant, vannier doreur à Paris, 29, rue du Dessous des Berges, Veuf en premières noces de Madame Clémentine Jeanne MOYSE, et époux en secondes noces de Madame Francine Marthe LALOYAU, est décédé en son domicile le 7 novembre 1957, laissant :

1°) Madame Francine Marthe LALOYAU, son épouse survivante, sus-nommée.

Commune en biens légalement à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie du treizième arrondissement de Paris, le 26 octobre 1911.

Légataire de la pleine propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt mari, aux termes de ce testament fait en la forme olographe en date à Paris, du 4 juin 1964, déposé au rang des minutes de Me PINEAU, Notaire à Paris, le 21 novembre 1967, duquel, une expédition ainsi qu'une copie figurées dudit testament, ont été déposées au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris, le 13 décembre 1967.

Et usufruitière légale, en vertu de l'article 767 du Code Civil lequel usufruit de confond avec le bénéfice plus étendu du legs sus-énoncé.

2°) Et pour seul et unique héritier, Monsieur Louis Victor FROMENT, sus-nommé, son fils, seul enfant issu de son union avec Madame Clémentine Jeanne MOYSE, sa première épouse.

Aucun enfant n'étant issu du second mariage de Monsieur FROMENT.

Ainsi qu'il est constaté par un acte de notoriété dressé après le décès de Monsieur FROMENT, par Me PINEAU, Notaire à Paris, le 6 décembre 1967.

L'attestation immobilière après le décès de Monsieur FROMENT a été dressée par Me PINEAU, le 10 juillet 1968, et publiée au bureau des hypothèques de Melun, le 9 août 1968, volume 5176, n° 4.

Décès de Madame FROMENT née LALOYAU

Madame FROMENT née LALOYAU est elle-même décédée à Crétail, où elle se trouvait momentanément, le 5 décembre 1976, laissant pour seul et unique héritier :

Monsieur Louis Victor FROMENT, sus-nommé,

Son fils adoptif, dont l'adoption a été prononcée par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de la Seine, le douze mars mil neuf cent soixante cinq aux termes duquel il a été indiqué que l'adopté continuerait à s'appeler FROMENT.

Ainsi qu'il a été constaté par un acte de notoriété dressé par Me PINEAU, Notaire à Paris, les vingt sept décembre mil neuf cent soixante seize, et dix février mil neuf cent soixante dix sept.

L'attestation immobilière prévue par la loi, a été dressée par Me PINEAU, Notaire sus-nommé, le 29 Janvier 1979 dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de MELUN.

4) DIVISION DE L'IMMEUBLE

L'immeuble est divisé en soixante douze lots, dont la description figure au tableau ci-après, qui indique :

- dans la première colonne, le numéro du lot
- dans la deuxième colonne, le bâtiment
- dans la troisième colonne, l'escalier
- dans la quatrième colonne, l'étage
- dans la cinquième colonne, la désignation
- dans la sixième colonne, le nombre de millièmes.

La fraction des parties communes attachées à chaque lot y demeure définitivement liée, sous réserve de décisions des Assemblées générales prises conformément à la loi.

Sont demeurés ci-annexés après mention et feront partie intégrante du présent règlement :

- Plan de masse et de situation
- Plan des façades Est-Nord et coupes
- Plan des façades sur rue
- Plan des parkings et caves
- Plan du rez de chaussée
- Plan du 1er étage
- Plan du 2e étage

Il y est expressément référé pour la désignation précise et la situation de chacun des lots, ainsi que pour la détermination des parties communes dont la jouissance exclusive peut être réservée à certains lots.

N° lots	Bât.	Esc.	Etage	Désignation	10.000e
1	A		sous-sol	Un parking portant sur le plan N° 1	10
2	"		"	" " " N° 2	10
3	"		"	" " " N° 3	10
4	"		"	" " " N° 4	10
5	"		"	" " " N° 5	10
6	"		"	" " " N° 6	10
7	"		"	" " " N° 7	10
8	"		"	" " " N° 8	10
9	"		"	" " " N° 9	10
10	"		"	" " " N° 10	10
11	"		"	" " " N° 11	10
12	"		"	" " " N° 12	10
13	"		"	" " " N° 13	10
14	"		"	" " " N° 14	10
15	"		"	" " " N° 15	10
16	"		"	" " " N° 16	10
17	"		"	" " " N° 17	10
18	"		"	" " " N° 18	10
19	"		"	" " " N° 19	10
20	"		"	" " " N° 20	10
21	"		"	" " " N° 21	10
22	"		"	" " " N° 22	10
23	"		"	" " " N° 23	10
24	"		"	" " " N° 24	10
25	"		"	" " " N° 25	10
26	"		"	" " " N° 26	10
27	"		"	" " " N° 27	10
28	"		"	" " " N° 28	10
29	"		sous-sol	Une cave portant sur le plan N° 29	1
30	"		"	" " " N° 30	1
31	"		"	" " " N° 31	1
32	"		"	" " " N° 32	1
33	"		"	" " " N° 33	1
34	"		"	" " " N° 34	1
35	"		"	" " " N° 35	1
36	"		"	" " " N° 36	1
37	"		"	" " " N° 37	1
38	"		"	" " " N° 38	1

-10.5

N°lots	Bât.	Esc.	Etage	Désignation	10.000
39	A		sous-sol	Une cave portant sur le plan le N°39	1
40	"		"	" " " le N°40	1
41	"		"	" " " le N°41	1
42	"		"	" " " le N°42	1
43	"		"	" " " le N°43	1
44	"		"	" " " le N°44	1
45	"		"	" " " le N°45	1
46	"		"	" " " le N°46	1
47	"		"	" " " le N°47	1
48	"		"	" " " le N°48	1
49	"		"	" " " le N°49	1
50	"		"	" " " le N°50	1
51	B	unique	R.deCh.	Porte gauche : un appartement de 2 pièces comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, bains, WC, terrasse	322
52	B	"	R.deCh.	Porte droite : un appartement de 2 pièces comprenant : entrée, séjour, chambre, rangement, bains-WC, cuisine, terrasse	333
53	B	"	1er étage	Porte gauche : un appartement de 3 pièces comprenant : entrée, séjour, 2 chambres, cuisine, bains et WC, balcon	386
54	B	"	1er étage	Porte droite : un appartement de 2 pièces comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, rangement, bains, WC, balcon	333
55	C	1	R.deCh.	Porte gauche : un appartement de 3 pièces comprenant : entrée, séjour, 2 chambres, cuisine, rangements, bains et WC, terrasse	398
56	C	1	R.deCh.	Porte droite : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, bains et WC, terrasse	463
57	C	2	R.deCh.	Porte gauche : un appartement de 3 pièces comprenant : entrée, séjour, 2 chambres, cuisine, rangement, bains et WC, terrasse	398

N° Lots	Bât.	Esc.	Etage	Désignation	10.00C
58	C	2	R. de Ch.	Porte droite : un appartement de 5 pièces comprenant : entrée, séjour, 4 chambres, cuisine, rangement, bains, salle d'eau, WC, 2 terrasses	591 -
59	C	1	1er étage	Porte gauche : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, bains, WC, balcon	454
60	C	1	1er étage	Porte droite : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, bains, WC, balcon	456
61	C	2	1er étage	Porte gauche : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, bains, WC, balcon	454
62	C	2	1er étage	Porte droite : un appartement de 5 pièces comprenant : entrée, séjour, 4 chambres, cuisine, bains, WC, salle d'eau et rangement, 2 balcons	569
63	C	1	2e étage	Porte gauche : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, bains, WC, balcon	454
64	C	1	2e étage	Porte gauche : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, WC, bains, balcon	456
65	C	2	2e étage	Porte gauche : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, WC, bains, balcon	454
66	C	2	2e étage	Porte droite : un appartement de 5 pièces comprenant : entrée, séjour, 4 chambres, bains, WC, salle d'eau, rangement, 2 balcons	569
67	D	unique	R. de Ch.	Porte gauche : un appartement de 2 pièces comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, bains, WC, terrasse.	327

N° Lots	Bât.	Esc.	Etage	Désignation	10.000e
68	D	"	R. de Ch.	Porte droite : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, bains, WC, terrasse	505
69	D	"	1er étage	Porte gauche : un appartement de 3 pièces comprenant : entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, bains, WC, balcon	393
70	D	"	1er étage	Porte droite : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, bains, WC, balcon	495
71	D	"	2e étage	Porte gauche : un appartement de 3 pièces comprenant : entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, bains, WC, balcon	393
72	D	"	2e étage	Porte droite : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, bains, WC, balcon	495

Est demeuré annexé au présent règlement le tableau descriptif exigé par l'article 71 paragraphe 2 du décret du 14 Octobre 1955.

Chapitre 3 : Parties communes et parties privées

1) - PARTIES COMMUNES

Sont considérées comme parties communes, les parties du bâtiment et du terrain et les éléments d'équipement qui ne sont pas à l'usage exclusif d'un ou plusieurs propriétaires.

Elles appartiennent aux propriétaires, à l'usage desquels elles sont affectées, et qui sont tenus solidairement et indivisément d'en assurer l'entretien et le fonctionnement, conformément aux dispositions du règlement de copropriété.

Ces parties communes sont placées sous le régime de l'indivision forcée dans les termes des articles 4 et 6 de la loi du 10 Juillet 1965.

Elles ne pourront faire l'objet séparément des parties privatives, non plus que les droits qui leur sont accessoires, d'une action en partage, ni d'une licitation forcée...

17.

- PARTIES COMMUNES GENERALES

Les parties communes générales appartiennent à tous les copropriétaires.-

Elles comprennent notamment :

- La totalité du sol de l'immeuble tant dans ses parties bâties que non bâties.
- Le gros oeuvre du bâtiment et les planchers, les murs séparatifs, les mitoyennetés acquises ou à acquérir pour ces murs, ainsi que les servitudes actives et passives pouvant exister présentement ou être créées dans l'avenir.
- La toiture.
- Les branchements et canalisations d'eau, gaz, électricité, les canalisations d'eaux pluviales et ménagères, les gouttières et chéneaux, les canalisations d'égout, le tout à l'exclusion des branchements particuliers sur lesdites canalisations qui seront la propriété de chacun.

Et généralement toutes les parties de l'immeuble et de ses aménagements qui ne sont pas réservées à l'usage exclusif ou particulier d'un ou plusieurs copropriétaires, et qui desservent l'ensemble de l'immeuble même s'ils se trouvent à l'intérieur de locaux privés.

- PARTIES COMMUNES SPECIALES

Les parties communes spéciales sont celles qui appartiennent à certains propriétaires seulement, qui en ont seul l'usage ou l'utilité, notamment l'escalier avec ses accessoires, les couloirs et paliers.

- DROITS ACCESSOIRES

Sont réputés droits accessoires aux parties communes et par conséquent, indivis comme elles :

- le droit de surélever un ou plusieurs bâtiments,
- le droit d'affouiller le sol de la propriété,
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans les cours ou jardins constituant des parties communes,
- et les droits de mitoyenneté afférents aux parties communes.

- REPARTITION DES PARTIES COMMUNES

Les parties communes générales et droits accessoires sont la propriété indivise de tous les copropriétaires, et leur appartiennent dans la proportion de leurs millièmes de copropriété du sol.

Les parties communes spéciales sont réparties entre les copropriétaires intéressés au prorata de leurs fractions de copropriété du sol par rapport au total desdites fractions.

2) - PARTIES PRIVEES ET MITOYENNES

Les parties privées sont celles qui appartiennent en propre à chaque propriétaire et dont il a l'usage exclusif, à charge par lui d'en assurer l'entretien et le fonctionnement suivant les conditions du présent règlement.

Elles comprennent notamment pour chaque lot :

- tous les revêtements de sol à l'intérieur des parties privées, les cloisons intérieures, les portes, y compris les portes palières, les fenêtres avec leurs persiennes, garde-corps et barres d'appui,
- les enduits et revêtements quelconques des murs et cloisons, à l'intérieur des parties privées,
- toutes les canalisations intérieures d'eau, de gaz, d'électricité, des WC, d'écoulement des eaux usées, affectées à l'usage exclusif et particulier d'un local.
- les appareils et toute robinetterie nécessaire au fonctionnement des diverses canalisations du service d'eau à l'intérieur de chaque local,
- les installations sanitaires et hygiéniques,
- les installations de cuisine,
- les placards et penderies,
- les tapis brosse,

Et généralement toutes les parties et aménagements intérieurs ou extérieurs, à l'usage exclusif ou particulier d'un local constituant une partie privative.

- PARTIES MITOYENNES

Les cloisons ou murs séparant des parties privatives, non compris dans le gros oeuvre, sont mitoyens entre les locaux qu'ils séparent. Ceux séparant des parties-privées et communes sont communs.

Chapitre 4 : Usage des parties privées et communes

1) - DISPOSITIONS GENERALES

Tout copropriétaire sera responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires, des troubles de jouissance, des fautes ou négligences et des infractions aux dispositions du présent chapitre, dont lui-même, ses préposés, ses visiteurs, les locataires ou occupants quelconques de ses locaux seraient directement ou indirectement les auteurs.

20

Tout copropriétaire devra donc imposer le respect des prescriptions du présent chapitre aux locataires ou occupants quelconques de ses locaux.

Aucune tolérance ne pourra, même avec le temps devenir un droit acquis.

La responsabilité du syndicat ne pourra être recherchée en cas de vol, d'actions délictueuses ou criminelles commis dans l'immeuble.

2) - USAGE des PARTIES COMMUNES

Chaque copropriétaire usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et en se conformant notamment aux règles ci-après :

- l'aspect des choses et parties communes devra être respecté, il ne devra rien être fait qui puisse détruire l'harmonie et l'uniformité de l'immeuble, sauf décision de l'Assemblée des copropriétaires.

- Il ne devra rien être fait qui puisse nuire à l'ordre, à la propreté, à la salubrité, à la bonne tenue ou à la sécurité de l'immeuble.

Il ne devra y être introduit aucune matière dangereuse, insalubre ou malodorante.

- aucun copropriétaire ou occupant de l'immeuble ne pourra encombrer les entrées, vestibules, paliers, escaliers, couloirs, jardins et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit dans ces parties d'immeubles.

Le couloir d'entrée ne pourra en aucun cas servir de garage de bicyclette, motocyclettes ou voitures d'enfants.

- l'installation d'antennes extérieures de radio et télévision devra être soumise à l'agrément du syndic et effectuée sous sa surveillance,

- dans le cas où une même personne viendrait à être propriétaire de lots contigus ou non, mais desservis par des parties communes non indispensables à l'usage des autres lots, ce propriétaire pourra utiliser lesdites parties communes à usage privatif et les clore, à charge de les entretenir et sauf à les rendre à leur destination première pour le cas où cette situation viendrait à prendre fin.

Cette utilisation ne changera, en aucune façon, la répartition des quotes parts de parties communes générales, de charges générales ou particulières.

Cette disposition s'appliquera notamment aux paliers et couloirs d'étages et de sous-sol.

En tout état de cause, le syndic déterminera les parties communes devant rester libres pour l'usage commun.

3) - USAGE DES PARTIES PRIVEES

Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux qui seront sa propriété privée, le droit d'en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble, en modifier l'aspect ou la destination.

Le tout sous les réserves ci-après :

- Modifications

Il pourra modifier à ses frais, comme bon lui semblera, la distribution intérieure de ses locaux et de leurs dépendances et leur équipement sanitaire.

Mais en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble ou intéresser les parties communes, il devra au préalable, obtenir l'autorisation du syndic et éventuellement de l'Assemblée des copropriétaires statuant à la majorité simple prévue par l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965 ; ces travaux devront être exécutés sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront également à sa charge.

Il restera en tout cas, responsable des conséquences de tous les travaux qu'il fera exécuter.

- Division et réunion des lots

La réunion totale ou partielle et la division des lots sont autorisées.

Les modifications en résultant dans la répartition des charges générales et spéciales seront décidées par les Assemblées générales et spéciales statuant à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965.

- Occupation

L'immeuble est à usage d'habitation. L'exercice des professions libérales y est autorisé.

En cas de modification de la destination d'un lot, il sera procédé, par l'Assemblée générale statuant à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 à la nouvelle répartition des charges pouvant en résulter, conformément aux dispositions de l'article 10 de la même loi.

- Bruits - Odeurs - Vibrations -

Les propriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble, ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service.

En conséquence, ils ne devront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail avec ou sans machines et outils de quelque genre que ce soit, de nature à nuire à la solidité de l'immeuble, ou qui puisse gêner les voisins, par le bruit, l'odeur, les vibrations, ou autrement.

Aucun moteur ne pourra être installé dans les parties non communes de l'immeuble, sauf des moteurs silencieux pour appareils ménagers avec dispositif antiparasité.

Tous instruments de musique, postes radio ou télévision devront être isolés des murs, planchers et plafonds et posés sur pieds isolants. Les installations devront être faites de manière qu'aucun bruit ne puisse être entendu en dehors de l'appartement.

- Animaux

Les animaux de nature bruyants, malpropre, désagréable ou nuisible sont interdits dans l'immeuble.

- Harmonie de l'immeuble

Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des fenêtres et, d'une façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble, ne pourra être modifié, même en ce qui concerne la peinture, bien que constituant une propriété exclusive, sans qu'une décision ait été prise à la majorité des voix de tous les propriétaires de l'immeuble.

Les tapis-brosses sur les paliers, à l'entrée des parties privées devront être d'un modèle et d'une teinte uniforme décidés par l'Assemblée générale à la majorité des propriétaires d'appartements.

Le tout devra être entretenu en bon état aux frais de chaque propriétaire.

- Réparation - Accès des ouvriers -

Les propriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux choses communes, et si besoin est, livrer passage aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire les réparations notamment pour les divers conduits et canalisations communs pouvant traverser les locaux de chaque propriétaire, quelle que soit la durée des travaux.

- Terrasses -

Les propriétaires d'appartements comportant des terrasses ne sont pas autorisés à poser des revêtements sur les dalles de ciment - autre qu'une peinture -, ni des charges excédant 200 kg par mètre carré qui seraient susceptibles de détériorer lesdites dalles.

- Entretien des canalisations d'eau et robinetterie

Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations les robinets et chasses de cabinets d'aisances, devront être maintenus en bon état de fonctionnement, et les réparations nécessaires, exécutées sans retard.

Le syndic ou son représentant pourra à tout moment, effectuer dans les parties privatives la vérification du bon état des canalisations et de la robinetterie.

En cas de fuite, le propriétaire du local où elle se produirait devra réparer les dégâts et rembourser la dépense d'eau supplémentaire, évaluée par le syndic, s'il y a lieu.

- Responsabilité des propriétaires

Tout copropriétaire restera responsable, à l'égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d'un de ses préposés, ou par le fait d'une personne, d'un animal ou d'un bien dont il est légalement responsable.

Tout copropriétaire n'occupant pas son local reste tenu de l'exécution des charges et conditions imposées par le présent règlement.

- Accès en cas d'absence

En cas d'absence et pendant toute la durée de celle-ci, tout occupant devra laisser les clés de son appartement à une personne résidant effectivement à PONTAULT-COMBAULT - l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur des clés devront être portés à la connaissance du syndic, qui sera autorisé à pénétrer dans l'appartement durant l'absence du propriétaire, pour parer aux cas urgents.

- Ventés publiques

Aucune vente publique de meubles ou autres objets ne pourra avoir lieu dans l'immeuble, même par autorité de justice.

- Location - Mutations

Le syndic devra être avisé de toute vente ou location avant leur réalisation et des autres mutations, notamment en cas de décès, dans le plus bref délai.

Le nouveau propriétaire est tenu au paiement de toutes sommes dues par son auteur, mises ou non en recouvrement, lors de la mutation ; en conséquence, il devra s'informer auprès du syndic des sommes dues ainsi que des travaux décidés par l'Assemblée Générale, non encore payés.

Chapitre 5 : Charges - Répartitions - Recouvrement - Garanties
Exécution

1) - CHARGES COMMUNES

- Bases légales de la participation aux charges :

La participation des copropriétaires aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, doit être proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles qu'elles résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur utilisation.

La participation aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs doit demeurer fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

1- Charges communes générales - Voix aux assemblées les concernant :

Les charges générales sont celles intéressant tous les propriétaires, afférentes aux parties communes générales définies au paragraphe 2 du chapitre 3, ainsi qu'aux droits accessoires. D'une façon générale, ce sont les charges afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble.

Elles comprennent notamment :

- les frais d'entretien, de réfection, de remplacements et de réparations, grosses et menues, desdites parties communes et les rémunérations y afférentes,
- la consommation d'eau et d'électricité pour l'éclairage, le nettoyage et l'entretien de ces parties communes,
- les salaires du personnel d'entretien et les charges sociales et autres y afférentes,
- la rémunération du syndic et les frais de fonctionnement du syndicat,
- les impôts, contributions et taxes afférentes à l'immeuble qui ne sont pas à la charge particulière d'un propriétaire ou de certains propriétaires, les primes d'assurances qui ne sont pas particulières aux locaux privés,
- les frais entraînés par les modifications et transformations exécutées dans les locaux communs à tous en vertu des décisions de l'Assemblée générale
- l'achat du matériel et des produits d'entretien (savon, encaustique, boîtes à ordures, seaux, balais, brosses, aspirateurs, extincteurs, etc...) nécessaires aux besoins de l'immeuble,

- les frais de ravalement, entretien et peintures des façades, barres d'appui, balcons et terrasses, etc... même s'il s'agit de parties à l'usage exclusif de certains propriétaires, en raison de leur contribution à l'harmonie générale de l'immeuble, dès lors que ces travaux concernent l'ensemble de l'immeuble,
- les frais de peinture et d'entretien des couloirs, passages, vestibules, escaliers, cages d'escaliers, portes et fenêtres des locaux communs, sauf en ce qui concerne ceux de ces éléments qui ne desservent que certains lots,
- les réparations et frais de débouchage nécessités par les engorgements des tuyaux de vidange, conduit de fumée et autres, lorsque la responsabilité ne pourra être établie à la charge d'un ou de certains propriétaires et sauf en ce qui concerne ceux de ces éléments qui ne desservent que certains locaux.

Et, généralement tous les frais et déboursés quelconques qui n'incomberaient pas particulièrement à l'un des copropriétaires ou qui n'intéresseraient pas spécialement certains locaux.

Les charges générales sont réparties entre les copropriétaires conformément aux prescriptions de l'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 au prorata de la quote part de copropriété attachée à chaque lot.

Les tantièmes et voix aux Assemblées concernant ces charges sont ceux figurant à la dernière colonne du tableau de désignation des lots.

Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui de leurs locataires, préposés ou visiteurs, supporteraient seuls les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées.

2- Charges spéciales - Voix aux assemblées spéciales

Les charges spéciales sont celles intéressant certains propriétaires seulement, afférentes aux parties communes spéciales définies au chapitre 3 paragraphe 1.

Quand la répartition de ces charges n'est pas prévue au présent règlement, elle est effectuée au fur et à mesure des besoins, provisoirement par le syndic, et définitivement par une assemblée spéciale des copropriétaires intéressés dans les conditions prévues par l'article 24 2e alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 17 Mars 1967.

Cependant, les décisions concernant celles de ces parties communes qui contribuent à l'harmonie de l'immeuble, telles que celles relatives à la réfection des peintures, des escaliers et couloirs, nettoyage et remplacement des tapis, etc... seront prises par l'assemblée de tous les copropriétaires, même si certains seulement doivent supporter la charge de ces travaux.

Escalier :

Les charges afférentes à l'escalier comprennent : les dépenses entraînées par les ravalements des cages d'escalier et paliers, la réfection de leurs peintures, les réparations des marches, l'entretien et le remplacement des rampes.

- CHARGES D'EAU FROIDE -

Les charges d'eau froide ne seront considérées comme charges spéciales que si la pose de compteurs individuels dans chaque appartement est décidée par l'Assemblée Générale.

Dans cette hypothèse, les frais d'installation seraient considérés comme charges générales.

Jusqu'à l'installation dans la totalité des lots des compteurs individuel les charges d'eau froide, seront réparties entre les copropriétaires dans la même proportion que les charges générales.

2) - REGLEMENT DES CHARGES - GARANTIES

Pour faire face au règlement des charges, chaque propriétaire devra verser dès son entrée en jouissance, la somme fixée par le syndic.

Cette provision sera par la suite fixée et modifiée s'il y a lieu par l'Assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au chapitre 6 ci-après. Elle devra être renouvelée lors de chaque reddition de compte annuelle et restera déposée entre les mains du syndic. Si, en cours d'année elle est réduite à un chiffre inférieur à celui fixé, elle devra être complétée à première demande du syndic.

A défaut de paiement par un copropriétaire de tout ou partie des sommes dues par lui à quelque titre que ce soit, même à titre de provision, en application du présent règlement, il sera redevable envers le syndicat de l'intérêt desdites sommes, au taux légal en matière civile, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic, et si les autres copropriétaires doivent faire l'avance des sommes impayées, de un pour cent par mois de retard, tout mois commencé étant compté entièrement, sans qu'il en résulte une prorogation de délai au profit du défaillant.

Le paiement par chaque copropriétaire de ses dettes de toute nature envers le syndicat est garanti, au profit de la collectivité, par une hypothèque légale portant sur les lots du défaillant et sur sa quote part indivise des parties communes de l'immeuble.

L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure, restée infructueuse, d'avoir à payer une dette exigible, soit, dès que le propriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la loi précitée.

Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat. Il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir la radiation en cas d'extinction de la dette, sans l'intervention de l'Assemblée. Le propriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre suffisante ou d'une garantie équivalente demander mainlevée totale ou partielle au Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé.

Sauf prescriptions différentes de la loi ou de textes réglementaires, l'hypothèque légale sera inscrite au bureau des hypothèques compétent, dans les conditions prévues aux articles 2146 et 2148 du code civil, sur production d'un acte authentique signé du syndic et prendra rang du jour de son inscription.

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.

En outre, le paiement de ces dettes par chacun des copropriétaires est garanti au profit de la collectivité par un privilège portant sur tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, sauf si ces derniers sont l'objet d'une location non meublée. Dans ce dernier cas, le privilège sera reporté sur les loyers dûs par le locataire.

Ce privilège est assimilé au privilège prévu par l'article 2102, paragraphe I, du Code Civil.

Les dispositions des articles 819, 824 et 825 du code de procédure civile seront applicables au recouvrement des créances visées aux deux alinéas précédents.

Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné au syndic par lettre recommandée, avec avis de réception à la diligence de l'acquéreur.

Avant l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extra-judiciaire opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance.

Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans le délai de 8 jours sus-visé. Les effets de l'opposition peuvent être limités dans les conditions prescrites par l'article 57 du décret du 17 Mars 1967.

Chapitre 6 : Syndicat - Conseil Syndical - Syndic

1) - SYNDICAT

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Ce syndicat prendra naissance dès qu'il existera au moins deux copropriétaires; il continuera tant que l'immeuble appartiendra à plusieurs copropriétaires et prendra fin si l'immeuble vient à appartenir par la suite à une seule personne.

Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par vices de construction ou défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires; il peut notamment agir conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

28.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndicat dans les conditions prescrites par l'article 57 du décret du 22 mars 1967.

Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26 de la loi du 10 Juillet 1965, sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef.

Le syndicat peut acquérir lui-même à titre onéreux ou gratuit des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais il ne dispose pas de voix en Assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui.

2) - CONSEIL SYNDICAL

Le Conseil Syndical peut, à tout moment, être institué en vue d'assister le Syndic et de contrôler sa gestion.

Les membres du Conseil Syndical sont choisis parmi les copropriétaires sous les réserves résultant de l'article 23 du décret du 23 Mars 1967.

Il peut être désigné un ou plusieurs suppléants.

Les fonctions de Président et de membre du Conseil Syndical sont gratuites.

Le Conseil Syndical peut se faire assister de tout technicien de son choix. Les frais de fonctionnement du conseil syndical et les rémunérations des techniciens qui l'assistent, constituent les dépenses d'administration.

La constitution d'un conseil syndical est décidée par l'Assemblée Générale à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 3/4 des voix. Les règles de son fonctionnement, ses attributions, le nombre de ses membres et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder 3 ans, sont décidées par la même assemblée. Les membres de ce premier conseil syndical ne sont révocables qu'à cette double majorité.

Le renouvellement du Conseil Syndical et le remplacement de ses membres sont décidés par l'assemblée statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires. La révocation des membres du Conseil Syndical autres que ceux nommés par l'assemblée ayant constitué ledit conseil, a lieu également à la même majorité.

Si plus d'un quart des sièges devient vacant, il y a lieu de compléter le conseil, qui n'est plus régulièrement constitué.

A défaut de désignation par l'assemblée, le conseil syndical peut être désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires.

Le conseil syndical donne son avis au syndic ou à l'assemblée sur les questions dont il s'est saisi ou sur lesquelles il est consulté. Il contrôle la gestion du syndic, prend communication de tous documents et peut recevoir toutes autres missions ou délégations de l'Assemblée Générale.

Le Conseil Syndical se réunit à la demande du syndic, ou de l'un de ses membres. Les convocations sont faites par lettres recommandées ou par tout autre moyen adopté d'un commun accord. Les décisions sont prises à la majorité simple. Un rapport est présenté à l'Assemblée annuelle.

En aucun cas, les avis de ce conseil ne sont obligatoires pour le syndic en raison de la responsabilité qui incombe à celui-ci, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 Juillet 1965.

3) - SYNDIC

L'exécution des décisions du syndicat est confiée à un syndic, placé éventuellement sous le contrôle du Conseil Syndical, nommé par l'Assemblée Générale et révocable par elle.

L'assemblée fixe la durée des fonctions du syndic, qui ne peut excéder une période de 3 ans indéfiniment renouvelable, et sa rémunération.

Le syndic provisoire est la Société SOCAL sus dénommée.

Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou par une délibération spéciale de l'Assemblée générale, le syndic a pour mission :

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale,

- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde, et à son entretien, et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde dudit immeuble.

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, ainsi que pour la publication au fichier immobilier de toutes modifications apportées à l'état descriptif de division et au présent règlement, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire.

Il engage et congédie le personnel du syndicat, fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. Le nombre et la catégorie de ces emplois est du ressort exclusif de l'Assemblée Générale.

Il établit et tient à jour une liste des copropriétaires, avec indication des lots leur appartenant, ainsi que de tous titulaires de droits d'usufruit, de nue-propriété d'usage et d'habitation, mentionnant leur état civil, ainsi que leur domicile réel ou élu.

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment les documents énumérés aux articles 1 à 3 du décret du 17 Mars 1967 ainsi que toutes conventions, pièces, correspondance, plans et registres relatifs au syndicat et à l'immeuble. Il détient notamment les registres des procès-verbaux de délibération des assemblées et pièces annexes.

Il délivre des copies ou extraits qu'il certifie conformes, de ces documents.

Il tient la comptabilité du syndicat et prépare le budget prévisionnel qui est soumis au vote de l'Assemblée Générale.

Le syndic peut exiger le versement :

- d'une avance de trésorerie permanente
- de provisions trimestrielles ne pouvant excéder chacune le quart du budget prévisionnel voté par l'assemblée pour l'exercice considéré,
- et de provisions spéciales destinées à permettre l'exécution des décisions de l'assemblée générale

L'Assemblée Générale pourra décider, s'il y a lieu, du mode de placement des fonds recueillis en attendant leur emploi.

Le syndic aura la faculté d'envoyer des comptes provisoires trimestriels et chaque propriétaire devra verser au syndic la somme réclamée dans les 15 jours de la réception de ces comptes provisoires. La reddition définitive des comptes sera effectuée à l'Assemblée Générale annuelle.

Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. Il peut cependant se faire représenter par l'un de ses préposés dans l'exercice de sa mission. L'Assemblée Générale peut seule autoriser, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une délégation de pouvoirs à des fins déterminées.

En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, ou en cas de carence de sa part, à exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice, sauf décision différente de l'Assemblée.

Au cas où le remplacement du syndic deviendrait nécessaire par suite de démission, décès, révocation ou pour toute autre cause, son successeur serait désigné par l'assemblée des copropriétaires.

Dépôt des fonds du syndicat :

Si le syndicat n'est pas soumis aux prescriptions de la loi du 2 Janvier 1970 et des textes pris pour son application, les sommes appartenant au syndicat doivent être versées à un compte bancaire ou postal au nom du syndicat. L'Assemblée Générale peut cependant fixer le montant maximum des sommes que le syndic est autorisé à ne pas verser à ce compte.

Convention entre le Syndicat et le Syndic :

Les conventions entre le syndicat et le syndic et autres personnels ou entreprises énumérées à l'article 39 du décret précité, sont soumises à une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chapitre 7 : Assemblée des Copropriétaires - Améliorations -
Addition - Division et Réunion de Lots -
Surélévation

1) - ASSEMBLEES GENERALES

A/ DISPOSITIONS GENERALES

Les décisions du syndicat sont prises en Assemblée Générale des copropriétaires.

Epoque et lieu de réunion : les copropriétaires devront se réunir en Assemblée Générale au moins une fois par an dans les six premiers mois de chaque exercice.

Les assemblées se tiendront chez le syndic ou en tout autre endroit fixé par lui.

Convocation - Ordre du Jour - Notifications préalables :

a) les assemblées sont convoquées par le syndic. Celui-ci est tenu de convoquer l'Assemblée Générale lorsqu'il en est requis par le conseil syndical ou par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires.

A défaut par le syndic de convoquer l'assemblée quand il en est régulièrement requis, ou s'il n'existe pas de syndic, l'Assemblée peut être convoquée soit par le Président du conseil syndical, soit par un copropriétaire ou encore par un administrateur provisoire ou mandataire de justice, dans les cas et conditions prévus par les articles 8, 47 et 50 du décret du 17 Mars 1967.

Dans le cas prévu par l'article 46 dudit décret, l'assemblée est convoquée par le syndic provisoire désigné par le président du Tribunal de Grande Instance.

b) les convocations sont adressées par lettres recommandées au domicile réel ou élu des copropriétaires, ainsi qu'au représentant légal de sociétés copropriétaires. Ces convocations sont notifiées au moins 15 jours à l'avance. Ce délai peut être réduit à 8 jours en cas d'urgence ou d'assemblée réunie sur deuxième convocation.

Les lettres de convocation pourront également être remises contre émargement aux propriétaires habitant l'immeuble dans le délai ci-dessus prévu. Cette remise dispensera de l'envoi des lettres recommandées aux propriétaires ayant émargé.

Tant qu'une mutation intervenue n'aura pas été notifiée au syndic, les convocations seront valablement adressées au domicile réel ou élu de l'ancien propriétaire.

La convocation devra indiquer les lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.

c) les propriétaires ou le Conseil Syndical peuvent notifier à l'auteur de la convocation les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour dans les formes et délais prescrits par l'article 10 du décret du 17 Mars 1967.

d) doivent être notifiés aux copropriétaires au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les renseignements et documents prévus par l'article 11 du décret précité selon que l'assemblée doit délibérer sur une ou plusieurs questions visées audit article.

Cette notification n'a pas à être renouvelée en vue de la réunion de l'assemblée sur deuxième convocation si l'ordre du jour de l'assemblée n'a pas été modifié.

Représentation des Copropriétaires :

En cas d'indivision d'un local entre plusieurs personnes, celles-ci devront déléguer l'une d'elles pour les représenter auprès du syndicat et assister aux Assemblées Générales. Faute par elles de désigner leur délégué, les convocations seront valablement faites au domicile réel ou élu de l'ancien propriétaire dudit local.

L'usufruitier représentera valablement le nu-propriétaire, en ce qui concerne les charges habituelles de l'usufruit ; mais en ce qui concerne les grosses réparations définies par les articles 605 et 606 du Code Civil qui sont à la charge du nu-propriétaire, celui-ci et l'usufruitier devront se faire représenter par un mandataire commun.

A défaut d'accord entre les intéressés, le mandataire sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, rendue sur requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

Les représentants légaux des mineurs et incapables participent aux assemblées.

33

Les propriétaires qui ne pourront assister aux réunions auront la faculté de s'y faire représenter par un mandataire, en vertu d'un mandat permanent ou spécial pour l'Assemblée convoquée.

Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois mandats.

Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir aucun mandat.

Tenue des Assemblées (générales ou spéciales)

a) Pour chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et adresse de chaque membre de cette assemblée et éventuellement de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose. Cette feuille de présence est émargée par les membres présents et les mandataires de ceux qui sont représentés. Elle est certifiée exacte par le Président.

b) Au début de chaque réunion, l'Assemblée élit son Président et éventuellement 2 scrutateurs.

Le mandataire de justice ou le copropriétaire habilité par le Président du Tribunal de Grande Instance à convoquer l'assemblée en prend la Présidence si l'ordonnance de nomination l'en a chargé.

Le syndic remplit les fonctions de secrétaire sauf décision contraire de l'Assemblée.

c) l'assemblée ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où elles ont été notifiées ainsi qu'il est dit ci-dessus.

d) les assemblées générales comprendront tous les copropriétaires si l'ordre du jour est relatif à l'ensemble de l'immeuble ou aux parties ou charges communes générales ; elles ne comprendront que les intéressés si l'ordre du jour est relatif aux parties communes et charges spéciales.

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote part dans les parties communes-générales ou spéciales, selon qu'il s'agit d'une Assemblée Générale ou d'une Assemblée spéciale.

Dans tous les cas, un copropriétaire ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur à la somme des voix des autres copropriétaires intéressés.

Procès-verbaux :

Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le Président, le secrétaire et les scrutateurs, s'il en a été désigné.

Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des opposants, des absents et de ceux qui se sont abstenus.

Sur la demande d'un ou plusieurs intéressés, le procès-verbal mentionne les réserves formulées par eux sur la régularité des délibérations.

Les procès-verbaux sont inscrits à la suite les uns des autres sur un registre spécial. Les copies ou extraits qui en sont délivrés, sont certifiés par le syndic. Chaque membre du syndicat a le droit d'en prendre communication et d'en demander copie à ses frais.

Les décisions de l'Assemblée sont notifiées à chacun des opposants ou défaillants, ainsi qu'au représentant légal d'une société copropriétaire, quand l'un ou plusieurs des associés sont opposants ou défaillants.

La notification doit mentionner le résultat du vote et reproduire le texte de l'article 54 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965. Le délai d'opposition ne court qu'à compter de la notification.

Délégation de pouvoirs :

Une délégation de pouvoirs donnée en application de l'article 25 a) de la loi du 10 Juillet 1965 par l'assemblée au syndic ou toute autre personne, ne peut porter que sur un acte ou une décision déterminée..

L'assemblée peut autoriser son fondé de pouvoirs à engager des dépenses dans les limites fixées par elle. Malgré la délégation l'Assemblée conserve l'intégralité de ses pouvoirs.

Il doit être rendu compte à l'assemblée de l'exécution de la mission.

Force obligatoire des décisions :

Les décisions, régulièrement prises, obligent les absents, les dissidents, et les incapables sous réserve des cas d'opposition prévus par la Loi.

B/ QUORUM - MAJORITE

Aucun quorum de présence n'est prévu par la loi du 10 Juillet 1965, sous réserve des cas où l'unanimité est exigée.

I - Majorité simple des copropriétaires présents ou représentés :

Les décisions de l'Assemblée Générale, autres que celles pour l'adoption desquelles une majorité spéciale ou l'unanimité est exigée par le présent règlement ou les articles 25 et 26 de la Loi du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ; ce sont les décisions relatives à l'administration de l'immeuble.

30.
35

II - Majorité des voix de tous les copropriétaires -

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, réunis en Assemblée sur première convocation, les décisions concernant :

a) toute délégation de pouvoir à l'effet de prendre l'une des décisions visées au paragraphe 1 ci-dessus.

b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.

c) la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du Conseil Syndical.

d) les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur les droits accessoires à ces parties communes lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires (cours communes, servitudes, mitoyennetés).

e) les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

f) la modification de la répartition des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.

A défaut de décision prise à la majorité requise une nouvelle assemblée est convoquée qui statue à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

III - Double majorité en nombre et des trois quarts des voix :

Sont prises à la majorité en nombre des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix, les décisions concernant :

a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'alinéa d) du paragraphe qui précède.

b) la modification du présent règlement dans la mesure où elle concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

c) les travaux comportant transformation, addition ou amélioration à l'exception de ceux visés à l'alinéa e) du paragraphe qui précède.

IV - Unanimité ou accord des copropriétaires intéressés - Modification de lots - Aliénations de parties communes :

L'Assemblée Générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, sans le consentement des copropriétaires intéressés, modifier les lots, leurs accès et destinations, la répartition entre eux des parties communes et des charges, non plus que les modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du présent règlement.

Toute modification de la distribution des parties privatives ou communes ainsi que des charges ne pourra s'effectuer qu'avec le consentement unanime des copropriétaires intéressés par ces modifications, dès lors que les droits et obligations des autres copropriétaires ne sont pas modifiés de ce fait.

L'assemblée statuera néanmoins sur ces modifications en raison de l'obligation qui lui en est faite, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 11 et 24 de la loi du 10 Juillet 1965.

L'assemblée ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

Enfin, lorsque des travaux ou actes d'acquisition ou d'aliénation sont décidés à la majorité prescrite, la modification consécutive de la répartition des charges peut être décidée à la même majorité.

Chapitre 8 :

Améliorations - Addition de Locaux - Surélévation

L'Assemblée Générale statuant à la double majorité requise par le 2) paragraphe 3 ci-dessus, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement existant, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités éventuellement dues à certains copropriétaires en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés par chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux, pour supporter une part de dépenses plus élevée.

Elle fixe à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Lorsque l'Assemblée Générale refuse l'autorisation à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, mais conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le Tribunal de Grande Instance à exécuter aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d'améliorations visés au premier alinéa du présent paragraphe. Le Tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur des parties privatives, des travaux régulièrement ou expressément décidés par l'assemblée générale, conformément aux alinéas précédents.

La décision prévue ci-dessus n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai de 2 mois à compter de la notification qui lui en a été faite, saisi le Tribunal de Grande Instance en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire, eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble. Sous cette réserve, la décision prise, oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'Assemblée au paiement des travaux, à la charge des indemnités éventuellement dues à certains copropriétaires, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes et de indemnités incombant aux propriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.

Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé même en cas d'apport en société.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables, lorsqu'il s'agit de travaux imposés par des obligations légales ou réglementaires

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision est prise à l'unanimité de ses membres.

La décision d'aliéner le droit de surélever le bâtiment existant exige, outre la majorité en nombre des membres du syndicat représentant au moins les $\frac{3}{4}$ des voix, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur.

Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux en raison, soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.

Cette indemnité qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie en proportion de la participation de chacun au coût des travaux ; et s'il s'agit de surélévation, selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.

Chapitre 9 : Assurances - Reconstruction

1) ASSURANCES

Les assurances contre l'incendie et autres risques seront contractées par les soins du syndic avec toutes modalités reconnues nécessaires.

D'autre part, chaque copropriétaire devra faire assurer personnellement, contre l'incendie et les explosions le mobilier qui se trouve dans le local lui appartenant, ou imposer cette obligation à tout autre occupant ; il devra s'assurer en outre, pour les mêmes risques, contre le recours des voisins, le tout à une compagnie notoirement solvable.

A l'Assemblée générale des copropriétaires, il sera décidé si les assurances collectives sont faites à un chiffre suffisant. Elles pourront être modifiées d'un commun accord entre les copropriétaires et à défaut, une décision sera prise à la majorité requise par le 2/B paragraphe 1 ci-dessus.

Les intéressés pourront contracter individuellement, telles assurances complémentaires que bon leur semblera.

En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu de la police générale seront encaissées par le syndic en présence d'un des copropriétaires désigné par l'Assemblée Générale, à charge d'en effectuer le dépôt en banque dans les conditions à déterminer par cette assemblée et il sera procédé comme suit :

- si le sinistre est partiel et affecte moins de la moitié du bâtiment

Dans ce cas, la reconstruction est obligatoire si la majorité des propriétaires sinistrés la demande.

Le syndic emploiera l'indemnité par lui encaissée à la remise en état des lieux sinistrés.

Si l'indemnité est insuffisante pour faire face à la remise en état, le supplément sera à la charge des copropriétaires sinistrés, dans la proportion des droits de copropriété de chacun, et récupéré par le syndic comme charges communes exceptionnelles.

Si l'indemnité est supérieure aux dépenses de remise en état, le syndic conservera l'excédent comme réserve spéciale, à moins que l'assemblée n'en décide la répartition.

- si le sinistre est total ou très important :

L'indemnité sera remployée à la reconstruction du bâtiment sinistré, à moins qu'une assemblée générale des copropriétaires n'en décide autrement. Dans ce cas, les décisions, pour être valables, devront être prises à la majorité prévue au 2) B paragraphe 3 ci-dessus.

En cas d'insuffisance de l'indemnité pour l'acquit des travaux de reconstruction le supplément sera à la charge des copropriétaires, dans la proportion des droits de copropriété de chacun et exigible dans le délai fixé par l'Assemblée qui aura déterminé le supplément. Les intérêts au taux légal courant de plein droit à défaut de versement dans ledit délai sans préjudice de tous dommages intérêts dans le cas où le syndicat en raison de la défaillance de certains copropriétaires serait obligé d'emprunter pour terminer les travaux de reconstruction.

En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre 7 2) sont applicables.

Si le bâtiment sinistré n'est pas reconstruit, l'indemnité d'assurance, le prix de vente du terrain, ainsi que ce qui subsistera du bâtiment sinistré seront partagés dans la proportion du droit de copropriété de chacun.

L'exécution des conventions qui précèdent et des décisions prises en conséquence par l'assemblée générale étant d'un intérêt commun à tous les copropriétaires, il est bien entendu que ces conventions et ces décisions seront exécutées, tant contre tous les copropriétaires même absents, dissidents, mineurs ou incapables, qu'à l'égard des créanciers personnels à chacun d'eux.

En conséquence, le copropriétaire qui voudra emprunter hypothécairement sur ses parts divisées et indivises de l'immeuble devra donner connaissance du présent article à son créancier, et l'obliger à se soumettre aux présentes conventions et aux décisions de l'Assemblée Générale des propriétaires.

Il devra notamment obtenir son consentement à ce que, en cas de sinistre l'indemnité ou part d'indemnité pouvant revenir au débiteur, soit versée directement, sans son concours, et hors sa présence, entre les mains du syndic, assisté comme il est dit ci-dessus, et par suite, sa renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 13 Juillet 1930.

Il ne sera dérogé à cette règle qu'en cas d'emprunt au CREDIT FONCIER DE FRANCE dont la législation spéciale et les statuts devront être respectés.

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires du syndicat ne seront pas soumis à ces restrictions et bénéficieront pleinement des dispositions de la loi du 13 Juillet 1930.

Chapitre 10 : Dispositions diverses - Notifications - Mise en demeure -

Les notifications et mises en demeure prévues par le présent règlement, la loi du 10 Juillet 1965 et le décret du 17 Mars 1967, sont valablement faites par lettre recommandée avec avis de réception, sauf les exceptions prévues par lesdits loi et décret.

PUBLICITE FONCIERE - OPPOSABILITE AUX PROPRIETAIRES SUCCESSIFS -

Le présent règlement ainsi que les modifications dont il pourra être l'objet seront publiés au bureau des hypothèques de MEAUX.

Ils seront opposables aux copropriétaires, ainsi qu'à leurs ayant cause, à titre particulier, dès leur publication.

Fait à Paris le 23 Janvier 1980

CAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Numéros des lots	Bâtiment	Escalier	Etage	DESIGNATION	10.000èmes des parties communes générales
1	A		SOUS-SOL	PARKING	10.
2	"		"	"	"
3	"		"	"	"
4	"		"	"	"
5	"		"	"	"
6	"		"	"	"
7	"		"	"	"
8	"		"	"	"
9	"		"	"	"
10	"		"	"	"
11	"		"	"	"
12	"		"	"	"
13	"		"	"	"
14	"		"	"	"
15	"		"	"	"
16	"		"	"	"
17	"		"	"	"
18	"		"	"	"
19	"		"	"	"
20	"		"	"	"
à reporter					200

N°
 DROIT DE TIMBRE
 PAYÉ SUR ÉTAT
 Autorisation du 12-12-78

Numéros des lots	Bâtiment	Escalier	Etage	DESIGNATION	10.000èmes des parties communes générales
21	A		SOUS-SOL	report,	200
22	"		"	PARKING	10
23	"		"	"	"
24	"		"	"	"
25	"		"	"	"
26	"		"	"	"
27	"		"	"	"
28	"		"	"	"
29	"		"	CAVE	1
30	"		"	"	"
31	"		"	"	"
32	"		"	"	"
33	"		"	"	"
34	"		"	"	"
35	"		"	"	"
36	"		"	"	"
37	"		"	"	"
38	"		"	"	"
39	"		"	"	"
40	"		"	"	"

Numéros des Lots	Bâtiment	Escalier	Etage	DESIGNATION	10.000èmes des parties communes générales
41	A		SOUS-SOL	" report	292
42	"		"	CAVE	1
43	"		"	"	"
44	"		"	"	"
45	"		"	"	"
46	"		"	"	"
47	"		"	"	"
48	"		"	"	"
49	"		"	"	"
50	"		"	"	"
51	B	Unique	Rez de Chauss.	Porte gauche : un appart. de 2 pièces comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, bains, W.C., terrasse Porte droite : un appart. de 2 pièces comprenant : entrée, séjour, chambre rangement, bains, W.C., cuisine, terrasse	322
52	"	"	"		333
53	"	"	Premier	Porte gauche : un appart. de 3 pièces comprenant : entrée, séjour, 2 chambres, cuisine, bains et W.C., balcon Porte droite : un appart. de 2 pièces comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, rangement, bains, W.C., balcon	386
54	"	"	"		333
à reporter					1.676

Numéros des Lots	Bâtiment	Escalier	Etage	DESIGNATION	10.000èmes des parties communes générales
55	C	1	Rez de Chaussée	report..... Porte gauche : un appartement de 3 pièces comprenant : entrée, séjour, 2 chambres, cuisine, rangement, bains et W.C., terrasse	1.676
56	"	1	"	Porte droite : un appartement de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, bains et W.C., Terrasse	398
57	"	2	"	Porte gauche : un appart. de 3 pièces comprenant : entrée, séjour, 2 chambres cuisine, rangement, bains et W.C., terrasse	463
58	"	"	"	Porte droite : un appart. de 5 pièces comprenant : entrée, séjour, 4 chambres cuisine, rangement, bains, salle d'eau W.C., 2 terrasses	398
59	"	1	Premier	Porte gauche : un appart. de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres cuisine, bains, W.C., balcon	591
60	"	"	"	Porte droite : un appart. de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres cuisine, bains, W.C., balcon	454
61	"	2	"	Porte gauche : un appart. de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres cuisine, bains, W.C., balcon	456

à reporter

4 non

Numéros des lots	Bâtiment	Escalier	Etage	DESIGNATION	10.000èmes des parties communes générales
62	C	2	Premier	report..... Porte droite : un appart. de 5 pièces comprenant : entrée, séjour, 4 chambres cuisine, bains, W.C., salle d'eau et rangement, 2 balcons	4.890
63	"	1	deuxième	Porte gauche : un appart. de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres cuisine, bains, W.C., balcon	569
64	"	"	"	Porte gauche : un appart. de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres cuisine, W.C., bains, balcon	454
65	"	2	"	Porte gauche : un appart. de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres cuisine, W.C., bains, balcon	456
66	"	2	"	Porte droite : un appart. de 5 pièces comprenant : entrée, séjour, 4 chambres bains, W.C., salle d'eau, rangement, 2 balcons	454
67	D	unique	Rez-de-Chaus.	Porte gauche : un appart. de 2 pièces comprenant : entrée, séjour, chambre, cuisine, bains W.C., terrasse	569
68	"	"	"	Porte droite : un appart. de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres cuisine, bains, W.C., terrasse	327
69	"	"	Premier	Porte gauche : un appartement de 3 pièces comprenant : entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, bains, W.C., balcon	505

Numéros des Lots	Bâtiment	Escalier	Etage	DESIGNATION	10.000èmes des parties communes générales
70	D	Unique	Premier	report	8.617
71	"	"	Deuxième	Porte droite : un appart. de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres cuisine, bains, W.C., balcon	4,95
72	"	"	"	Porte gauche : un appart. de 3 pièces comprenant : entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, bains, W.C., balcon	3,93
				Porte droite : un appart. de 4 pièces comprenant : entrée, séjour, 3 chambres cuisine, bains, W.C., balcon	4,95
					10.000